PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Droit de l'informatique et des libertés

09-550 PSE-ER F6-5 Aspects juridiques de l'informatique — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La CNIL est une autorité administrative indépendante chargée de contrôler et d'informer sur les fichiers de données à caractère personnel.
2. L'arrêt Nikon de 2001 garantit au salarié le droit au respect de sa vie privée et au secret des correspondances sur son lieu de travail.
3. Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit dès leur création sans formalité, avec des droits moraux perpétuels et non cessibles.

Protection des données personnelles

Notion	À retenir
Champ d'application	S'applique aux traitements **automatisés** ou **non automatisés** (fichiers), sauf activités **exclusivement personnelles**.
Licéité et sensibilité	**Art. 6** : collecte loyale, finalité spécifique, données pertinentes, exactes et proportionnées.
Modalités d'application	Régime de droit commun : **déclaration** (sans distinction public/privé).
Structure et missions	Autorité administrative indépendante, **18 personnalités**, mandat de **5 ans**.
Droits et pouvoirs	Droits : **information**, **opposition** (**art. 38**), **accès** (**art. 39**) et **rectification**.
Correspondant et Web	Correspondant : désigné sans agrément, notifié à la CNIL, tient une **liste des traitements**.

Protection de la messagerie et usage des outils

Notion	À retenir
Lutte contre le spam	Régulation par **opt-in** (consentement préalable) ou **opt-out** (opposition a posteriori). **Ordonnance du 23 août 2001** : arrêter les envois, consulter les registres, identifier les communications.
Usage professionnel	Usage raisonnable admis. Fichiers **personnels** inconsultables sauf présence du salarié, information préalable ou événement particulier. **Fichier pornographique** consultable.
Secret des correspondances	Garantie par **loi du 10 juillet 1991**. Mention **« personnel »** ou **« privé »** requise. Sanctions : **art. 226-15 code pénal** (**1 an** prison, **45000 euros** amende).
Limites messagerie	Respect de la **déontologie** (discrétion, réserve, dignité). Interdiction des **pétitions électroniques** en nombre. Usage syndical possible par **accord d'entreprise**.
CNIL et charte	Rapport **5 février 2002** : **proportionnalité**, **information préalable**, **consultation représentants du personnel**. La charte formalise les règles et informe des contrôles.

Protection des droits d'auteur

Notion	À retenir
Les principes	**Art. L.111-1 CPI** : droit de propriété **incorporelle**, **exclusif** et **opposable à tous**. Porte sur la création, pas sur l'objet matériel.
Droits patrimoniaux et moraux	Patrimoniaux : reproduction, représentation ; **cession** (codes sources) ou **licence** (droit d'usage, code objet). Moraux : divulgation, paternité, intégrité ; **perpétuels**, non cessibles.
Formalités et durée	Protection **dès la création**, sans dépôt ; exploitation : vie de l'auteur + **70 ans** (après l'année du décès), puis domaine public.
Fonctionnaires	Avis **Ofrateme** (1972) renversé : **DADVSI** (2006, art. 16-18) reconnaît la qualité d'**auteur** aux agents ; logiciel de prestataire régi par le **CCAP**.
Informatique et contrefaçon	Directive du **14 mai 1991** : logiciel protégé s'il est **original** ; piratage = **contrefaçon** ; tout ce qui n'est pas permis est interdit.
DADVSI	Loi du **30 juin 2006** : **mesures techniques de protection** (DRM), copie privée réaffirmée, éditeurs de logiciels d'échange : **3 ans** et **300 000 €** ; autorité de régulation des mesures techniques.
Olivennes et HADOPI	Rapport **novembre 2007** ; **HADOPI** (collège de 9, commission de 3) : recommandations. Conseil constitutionnel, **10 juin 2009** : pas de coupure d'Internet **sans juge**.
Logiciels libres	Exécuter, étudier (code source), redistribuer, modifier ; **libre ≠ gratuit** ; **copyleft** (licence **GPL**) interdit d'ajouter des restrictions.

La signature électronique

Notion	À retenir
Le cadre	Directive **13/12/1999** et décret **13/12/2001**. Deux catégories : signature **simple** (bas niveau, preuve sans valeur manuscrite) et **avancée** (haut niveau, équivalente manuscrite via certificat qualifié).
La transposition française	Loi **13/03/2000** : équivalence papier/numérique. Écrit électronique valable si : identification fiable, intégrité garantie, lien signature/acte fiable et **conservation** garantie. Signature **présumée fiable** (décret **30/03/2001**) : sécurisée, contrôle exclusif, détection modification.
Chiffrement, empreinte et certificat	Chiffrement : algorithme (**symétrique/asymétrique**), clé limitée à **128 bits**. Empreinte : fonction de **hachage** (version synthétique unique). Certificat : fichier de **8 à 10 ko** associant nom et clé publique.

Espiogiciel vs Web bug

	Espiogiciel (spyware)	Web bug
Nature	petit programme installé souvent à l'insu de l'utilisateur	images invisibles d'un unique pixel
Fonctionnement	collecte des données sur le comportement et la machine et les transmet à son créateur	insérées dans des pages ou courriers HTML
Objectif	généralement à des fins publicitaires	mesure d'audience

Cadre juridique des communications électroniques

Notion	À retenir
Régime réseaux/services	Loi **09/07/2004** : suppression des autorisations pour réseaux/services, remplacées par une **déclaration** auprès de l'**ART**. Régime de **liberté** pour réseaux indépendants.
La régulation	L'**ART** définit les obligations des opérateurs à **influence significative** (interconnexion, accès boucle locale, équipements). Pouvoirs d'**enquête** et **mesures conservatoires** sans mise en demeure.
Service public/universel	Service universel (accès **Internet** inclus) via **appel à candidatures** du ministre. Financement par les opérateurs : clé de répartition selon le **chiffre d'affaires**.
Gestion des fréquences	Répartition par le **Premier ministre**. Utilisation de fréquences assignées soumise à **autorisation**. L'**ANFR** (créée en **1997**) gère et contrôle l'exposition aux champs électromagnétiques.

Les principales lois

Notion	À retenir
Loi 30/09/1986	Modernise la régulation du **CSA** (radio/TV), plafonne l'instruction de la ressource radioélectrique à **8 mois** et définit le **must carry**.
Loi 21/06/2004	Adapte le droit à l'économie numérique : responsabilité limitée des **hébergeurs**, reconnaissance de l'**écrit électronique** et règles du **commerce électronique**.
Loi 31/12/2003	Évolution de **France Télécom** : fin de l'obligation de détention majoritaire de l'État et interdiction de recruter des **fonctionnaires** depuis le **01/01/2002**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la cession (transfert des codes sources) avec la licence (simple droit d'usage sur le code exécutable).
- ⚠ Croire que le logiciel libre signifie nécessairement que le logiciel est gratuit.
- ⚠ Penser que la coupure d'accès à Internet peut être décidée par la loi HADOPI sans décision judiciaire.
- ⚠ Confondre l'opt-in (consentement préalable) avec l'opt-out (opposition a posteriori).
- ⚠ Oublier que l'absence de mention « personnel » rend un message professionnel et donc consultable par l'employeur.
- ⚠ Assimiler la signature électronique simple à une signature présumée fiable.

Sigles et définitions

CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité chargée de contrôler et d'informer sur les fichiers.
Donnée à caractère personnel	Information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement.
DADVSI	Loi de 2006 reconnaissant aux agents publics la qualité d'auteur et légalisant les mesures techniques de protection.
Copyleft	Utilisation du droit d'auteur pour garantir que le logiciel reste libre via la licence GPL.
DRM	Mesure technique de protection destinée à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées.
HADOPI	Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.

Auto-test

1. Quel est le régime de droit commun des traitements depuis 2004 ?
2. Quelle est la durée de protection des droits patrimoniaux ?
3. Quels sont les trois principes de la cybersurveillance rappelés par la CNIL en 2002 ?
4. Que signifie le terme 'Spam' ?
5. Quelle autorité gère et contrôle l'exposition aux champs électromagnétiques ?

Réponses : **1.** Le régime de déclaration. · **2.** La vie de l'auteur plus 70 ans. · **3.** Proportionnalité, information préalable et consultation des représentants du personnel. · **4.** Envoi massif et parfois répété de courriers électroniques non sollicités. · **5.** L'ANFR.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.